# Vilkår



## Privatbil - Delkasko

## Hva dekkes og hva dekkes ikke?

| HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR | HVA SOM DEKKES |
|---|---|
| | Ansvarsforsikringen gjelder for deg og enhver rettmessig bruker av motorvognen. Kaskoforsikringen gjelder for deg, og panthaver eller andre som har eierinteresse i motorvognen. |

| HVOR FORSIKRINGEN GJELDER | HVA SOM DEKKES |
|---|---|
| | Forsikringen gjelder i Europa. |
| | HVA SOM IKKE DEKKES |
| | Forsikringen gjelder ikke i Russland, Belarus og Kosovo |

| HVA FORSIKRINGEN OMFATTER | HVA SOM DEKKES |
|---|---|
| | Forsikringen omfatter den motorvognen som er nevnt i forsikringsbeviset, slik den er levert fra fabrikk/importør (seriemessig utførelse).<br><br>I tillegg omfattes:<br>• et ekstra sett dekk og felger av den type som motorvognen er utstyrt med<br>• lovlig fastmontert tilleggsutstyr inntil 15.000 kroner<br>• lakk, lakkebeskyttelse eller foliering utover original stand, inntil kr 20.000<br>• sikkerhetsutstyr til bruk i eller på motorvognen<br>• eiendeler inntil 10.000 kroner (50.000 kroner for bobiler)<br>• ladekabel for elbil/ladbar hybrid |
| | HVA SOM IKKE DEKKES |
| | Forsikringen omfatter ikke:<br>• mobiltelefon, penger, verdipapirer, smykker og klokker<br>• gjenstander som er ført inn til landet i strid med gjeldende toll-/avgiftsregler. Dette gjelder uavhengig av når gjenstanden ble innført. |

| ANSVAR | HVA SOM DEKKES |
|---|---|
| | Forsikringen dekker erstatningsansvar ved skade forårsaket av motorvognen, i henhold til bilansvarsloven. |

| BRANN | HVA SOM DEKKES |
|---|---|
| | Forsikringen dekker skader som skyldes brann, lynnedslag og eksplosjon. |
| | HVA SOM IKKE DEKKES |
| | Forsikringen dekker ikke:<br>• skader ved<br>- bruk av motorvogn i næringsvirksomhet<br>- deltakelse i eller trening til motorvognløp<br>• skader som fabrikk, importør, selger eller verksted kan holdes ansvarlig for |

# Vilkår



## Privatbil - Delkasko

## Hva dekkes og hva dekkes ikke?

| TYVERI | HVA SOM DEKKES |
|---|---|
| | Forsikringen dekker tyveri eller forsøk på tyveri.<br><br>I tillegg dekkes hærverk når det er åpenbart at det er gjort i forbindelse med forsøk på å stjele motorvognen eller deler av denne. |
| | HVA SOM IKKE DEKKES |
| | • Skade som fabrikk, importør, selger eller verksted kan holdes ansvarlig for |

| GLASS | HVA SOM DEKKES |
|---|---|
| | Forsikringen dekker bruddskade på motorvognens glassruter og glasstak ved tilfeldig, plutselig ytre påvirkning. Erstatning forutsetter reparasjon eller skifte av glasset.<br><br>Erstatningen er begrenset til 50 prosent av verdien på motorvognen før skade. |
| | HVA SOM IKKE DEKKES |
| | • Bruddskader på lykteglass<br>• Bruddskade på glass som var i for dårlig stand på grunn av riper eller slitasje til å bli godkjent ved EU-kontroll<br>• Skader på moped/mopedbil, ATV/UTV campingvogn/tilhenger og snøscooter |

| VEIHJELP | HVA SOM DEKKES |
|---|---|
| | **Veihjelp for person**<br>Forsikringen dekker nødvendige merutgifter med rimeligste transportmiddel til hjemsted, eller bestemmelsested (inntil kostnad for transport til hjemsted), hvis<br>• fører eller passasjer rammes av ulykke, død eller plutselig sykdom, slik at du ikke kan fortsette reisen med motorvognen<br>• motorvognen blir skadet eller utsatt for annen upåregnelig driftstans og ikke kan repareres innen rimelig tid<br>• motorvognen er stjålet<br><br>Merutgifter til hotellopphold for fører og passasjerer dekkes når motorvognen innen rimelig tid repareres på stedet, og det er avtalt med KLP Skadeforsikring.<br><br>**Veihjelp for motorvognen**<br>Dersom motorvognen blir skadet eller utsatt for annen upåregnelig driftsstans, dekker forsikringen<br>• transport av motorvognen med tilhenger/campingvogn til nærmeste verksted som kan reparere skaden<br>• reparasjonskostnaden når motorvognen kan repareres på stedet og det er rimeligere enn transport<br>• merutgifter til henting og transport, når etterlatt motorvogn med tilhenger/campingvogn ikke kan repareres innen rimelig tid<br><br>Ved behov for veihjelp, skal du kontakte SOS Veihjelp på telefonnummer +47 22032070. |

# Vilkår



## Privatbil - Delkasko

### Hva dekkes og hva dekkes ikke?

Erstatningen er begrenset til motorvognens verdi etter skade.

I tillegg dekkes:

- leiebil med inntil 350 kroner per dag i maks 45 dager, dersom egen motorvogn ikke kan repareres innen rimelig tid ved redning utenfor Norden. Bruk av leiebil må avtales med oss på forhånd.

HVA SOM IKKE DEKKES

Forsikringen dekker ikke:

- veihjelp for snøscooter og traktor

# Rettshjelp, felles vilkår

Motorvogn/elbil: Dekker utgifter til juridisk bistand ved tvist som personlig eier, rettmessig bruker eller fører av forsikret motorvogn/elbil, nevnt i forsikringsbeviset.

## Hva dekkes og hva dekkes ikke?

| | |
|---|---|
| UTGIFTER TIL JURIDISK BISTAND | **HVA SOM DEKKES** |
| | Dersom du er involvert i en tvist, dekker forsikringen utgifter til<br>• advokat<br>• retten<br>• sakkyndige oppnevnt av retten<br>• sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes inntil 40 % av sum for rettshjelp<br>• vitner til hovedforhandling og bevisopptak<br><br>Med tvist menes at et krav er framsatt og bestridt, helt eller delvis muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som tvist.<br><br>Tvisten må ha oppstått i avtaleperioden, og høre inn under de alminnelige domstoler.<br><br>Som alternativ til dekning av utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, kan du velge utenrettslig mekling, jfr tvisteloven § 5-4, ved bruk av mekle.no. De sertifiserte meklerne som mekler gjennom mekle.no, er upartisk og uavhengig av partene, og har særskilt kompetanse innen rettsområdet.<br><br>Ønsker du å ha egen advokat med i meklingsprosessen, dekkes ikke advokatutgifter under rettshjelpsforsikringen. Du kan når som helst kreve meklingen avsluttet. Velger du å avslutte meklingen, vil rettshjelpdekningen være i behold. |
| | **HVA SOM IKKE DEKKES** |
| | Forsikringen dekker ikke rettshjelputgifter som gjelder<br>• din jobb eller har sammenheng med din jobb, eller annen ervervsvirksomhet, herunder tvist som gjelder yrkesskade og yrkessykdom<br>• separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende, oppløsning av husstandsfellesskap, skiftesaker,- eller som har sammenheng med slike saker<br>• saker som bare hører inn under namsmyndighetene. Likevel dekkes tvist i husleieforhold som gjelder din faste eiendom eller leilighet, som er forsikret<br>• inkassosak, vekselsak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling, dersom du er konkurs- eller skyldner<br>• straffesak eller ulovlig handling fra din side. Likevel dekkes dine utgifter når du krever erstatning av den som er mistenkt, siktet eller saksøkt<br>• offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter fra søksmålstidspunkt når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. Utlendingssaker og tvist om oppholds- eller arbeidstillatelse dekkes likevel ikke<br>• personskade, hvis ikke motpart eller dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått å dekke dine nødvendige utgifter til juridisk bistand<br>• som eier, fører eller bruker av båt, vannscooter, motorvogn, arbeidsmaskin, som kan oppnå en hastighet over 10 km/t, når motorvogn eller fritidsbåt ikke er forsikret i KLP Skadeforsikring<br>• luftfartøy. Likevel dekkes tvist som eier av modellfly/drone.<br>• saksomkostninger fra tidligere rettsinstans(er) som du har blitt tilkjent, hvis saken etter en anke løses ved et forlik der du skal dekke egne omkostninger<br>• idømte saksomkostninger og rettsgebyr i ankeinstans. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når du kan godtgjøre at motparten ikke har økonomi til å betale.<br>• saker hvor tvistegrunnlaget forelå før forsikringen trådte i kraft<br>• tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige<br>• KLP Skadeforsikring sitt avslag på rettshjelpdekning |

# Ulykke, felles vilkår

Motorvogn/elbil: Dekker ulykkesskade for fører og passasjerer som rettmessig oppholder seg i eller ved motorvognen/elbilen, når motorvognen/elbilen eller fastmontert utstyr er den direkte årsak til skaden. Forsikringen gjelder i Europa, Israel og Tyrkia ved ulykkesskader knyttet til den forsikrede motorvogn/elbil, nevnt i forsikringsbeviset.

## Hva dekkes og hva dekkes ikke?

| | |
|---|---|
| DØDSFALL<br><br>VARIG MEDISINSK INVALIDITET | HVA SOM DEKKES |
| | Forsikringen dekker<br>• dødsfall som følge av ulykkesskade, når det er nevnt i forsikringsbeviset<br>• varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade, når det er nevnt i forsikringsbeviset<br><br>Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett, ytre fysisk hendelse - som inntreffer i avtaleperioden.<br><br>I tillegg dekkes plutselige og uforutsette skader som skyldes:<br>• fall som ikke er forårsaket av sykdom<br>• vridningsskader av kne og ankel<br>• brudd (fractur) i skulder, arm, håndledd, lårbein, leggbein, skinnlegg, ankel eller hælbein som følge av hard og/eller feil landing etter hopp.<br><br>Graden av medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell av 21. april 1997. |
| | HVA SOM IKKE DEKKES |
| | Forsikringen dekker ikke ulykkesskade som skyldes<br>• kriminelle handlinger eller deltakelse i slagsmål. Overfall og forsvar dekkes.<br>• selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes sinnslidelse, med mindre det kan sannsynliggjøres at selvmordet eller forsøket på selvmord skyldes en akutt sinnsforvirring forårsaket av en ytre årsak, og ikke sinnslidelse<br>• sykdom, slagtilfelle, hjerteinfarkt, kreft, fibromyalgi, illebefinnende, bevisstløshet og andre sykelige tilstander, selv om en ulykkesskade er den utløsende årsak<br>• rygglidelser, med mindre smertene har oppstått som følge av brudd i ryggsøylen, og bruddet skyldes en ulykkeshendelse<br>• infeksjonssykdommer, med mindre infeksjonen har kommet gjennom en vevsskade som følge av en ulykkeshendelse<br>• stikk og bitt av insekt<br>• psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser, lærevansker o.l. som omfattes av diagnosekodene fra og med F00 til og med F99 i henhold til det internasjonale klassifikasjonssystemet ICD-10, og følger av slike<br>• arr og vansiring som gir invaliditetsgrad på mindre enn 15 %<br>• forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmidler<br>• medisinsk undersøkelse, behandling o.l., eller ved inntak av medikamenter |

# Oppgjørsregler



## GENERELLE OPPGJØRSREGLER

**VED SKADE**
Ved skade skal du så raskt som mulig melde fra til KLP Skadeforsikring.

**MELDING TIL POLITI**
Tyveri/ran, hærverk/skadeverk, brann, personskader og skader på vilt, skal i tillegg meldes til politiet på stedet.

**INNHENTING AV NØDVENDIG INFORMASJON**
Erstatning vil bli utbetalt når nødvendige opplysninger er innhentet, og eventuelle besiktigelser/undersøkelser er gjennomført. Du skal bistå selskapet med korrekt og nødvendig informasjon, og dokumentere ditt tap/utlegg.

**EGENANDEL**
Egenandel vil bli trukket fra i erstatningen, dersom det er egenandel. Egenandelen fratrekkes før eventuelle øvrige erstatningsreduksjoner som har hjemmel i lov.

**RENTER**
Du har krav på renter av erstatningen etter reglene i forsikringsavtalelovens § 8-4 (skade) og § 18-4 (person).

**TING SOM KOMMER TIL RETTE**
Hvis gjenstander som er stjålet eller kommet bort, kommer til rette etter at erstatning er utbetalt, skal du straks melde fra til selskapet. Du kan beholde gjenstanden dersom du betaler erstatningen tilbake.

**VALG AV REPARATØR/LEVERANDØR**
KLP Skadeforsikring har rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes.

**UTBETALING AV ERSTATNING - TINGSKADE**
Erstatning utbetales etter reparasjon, gjenoppføring eller ved tap av gjenstander.
Selskapet kan avgjøre om skaden erstattes ved:

- Kontantoppgjør
- Reparasjon
- Gjenoppføring eller gjenanskaffelse av tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ting.

KLP bruker bærekraftige reparasjonsmetoder og løsninger med gjenbruk og lokale reparasjoner, hvor den skadede bygningsdelen føres tilbake til samme eller vesentlig samme stand som før skaden.

Du skal vise frem eiendeler som er skadet for selskapet, slik at vi kan besiktige, og vurdere om gjenstanden (e) kan repareres eller tørkes/vaskes (saneres). På denne måten unngår vi å kaste fullt brukbare gjenstander som kan om- og gjenbrukes, og vi reduserer behovet for å kjøpe nye produkter.

Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet må betale for reparasjon, gjenoppføring eller gjenanskaffelse.

**ERSTATNINGSKRAV MOT DEG**
Når et erstatningskrav omfattes av forsikringen, og overstiger egenandelen, vil selskapet utrede om det vil være et erstatningsansvar for deg, forhandle med skadelidte og eventuelt prosedere saken for domstolene.

Dersom selskapet ønsker å inngå forlik med motpart, erstattes ikke ytterligere omkostninger (dersom du ønsker å gå videre med saken).
Uten samtykke fra selskapet, må du ikke innrømme ansvar eller forhandle om krav.

Selskapet har rett til å betale erstatning direkte til skadelidte.

Dersom du i strid med selskapets instruks, unnlater å påanke en fellende dom, dekker ikke selskapet det idømte erstatningskravet og eventuelle omkostninger.

**RETTSSAK/FORHANDLINGER**
Ved behov, skal du møte til forhandlinger eller i retten.

**OPPSIGELSE AV PERSONFORSIKRING MED HELSEVURDERING**
Hvis du flytter personforsikringene dine til et annet selskap, har du rett til å gjenoppta forsikringene dine hos KLP Skadeforsikring innen det er gått 6 måneder fra oppsigelsesdato, når du etter helsevurdering i nytt selskap likevel ønsker å beholde forsikringen du hadde hos oss. Forsikringen du hadde hos oss må ha vært i kraft i minst 12 måneder, og betalt før oppsigelsesdatoen.

For skade eller sykdom som inntreffer i denne perioden, gjelder følgende:

- Det nye selskapet har erstatningsansvar for skade eller sykdom i henhold til den nye forsikringsavtalen
- Dersom du benytter deg av retten til gjenopptak, har ditt tidligere selskap erstatningsansvar for skade- eller sykdomstilfeller i henhold til den opprinnelige forsikringsavtalen

Dersom du har mottatt erstatning fra den nye forsikringsavtalen, trekkes denne erstatningen fra dekningene i den gjenopptatte forsikringen.

Dersom du skal kreve erstatning fra ditt tidligere selskap, kan du tidligst gjøre dette når det nye selskapet har avsluttet sin saksbehandling av skaden eller sykdommen.

# Oppgjørsregler



## Privatbil - Delkasko

### ERSTATNING VED SKADE PÅ EGEN ELBIL/MOTORVOGN

Kan skaden repareres og det er økonomisk forsvarlig, erstatter vi reparasjonsomkostningene.

Hvis det etter vår vurdering ikke er lønnsomt eller teknisk forsvarlig å reparere enkelte deler, skiftes disse ut med likeverdige deler.
Hvis de utskiftede delene er forringet på grunn av tidligere skader, slitasje eller lignende, gjør vi et skjønnsmessig fradrag for dette. Tilsvarende vil det gjøres fradrag ved reparasjon av skade som også medfører at en tidligere skade blir reparert.

Er det ikke tilgjengelige deler i markedet som kan skaffes til det aktuelle kjøretøyet, skjer oppgjøret i form av et kontantoppgjør. Prisene på delene settes til hva de ville kostet dersom de var å oppdrive.

**Taksering:**
Du må avtale taksering av skaden med KLP Skadeforsikring. Hvis det ikke foreligger takst, kan vi helt eller delvis avslå kravet.

KLP Skadeforsikring erstatter ikke utgifter til foreløpig reparasjon, flyfrakt, overtidsbetaling, forbedringer, forandringer, verdiforringelse eller tap av garantiavtale.

### KONTANTERSTATNING

Velges kontanterstatning, utbetales erstatningen på grunnlag av takst. Arbeidskostnadene erstattes med 50 prosent. Merverdiavgift og andre avgifter erstattes bare når dette er betalt.

Vask, rydding etc. som du gjør selv, erstattes med 200 kroner per time. Antall timer beregnes ut fra det timeantall som et firma normalt ville brukt på jobben.

### ERSTATNING SOM NY

**Erstatning som ny (gjelder kun personbil)**
Du har rett til ny tilsvarende bil hvis:

- reparasjonskostnadene overstiger 80 prosent av nyanskaffelsesverdi på skadedagen
- bilen ikke har kjørt mer enn 20 000 kilometer (for utvidet dekning maks gjelder 60 000 kilometer)
- bilen ikke tidligere har vært utsatt for skade som overstiger 10 prosent av bilens nyanskaffelsesverdi
- skaden inntreffer innen ett år etter at bilen som fabrikkny ble registrert på deg (for utvidet dekning maks gjelder inntil 3 år)
- bilen ikke er leaset eller benyttes i næringsvirksomhet

KLP Skadeforsikring har rett til å foreta kontantoppgjør.
Erstatningen er begrenset til 115 prosent av bilens nyanskaffelsesverdi på kjøpstidspunktet.

### KONDEMNASJON

Hvis det etter vår vurdering ikke er økonomisk eller teknisk forsvarlig med reparasjon, erstatter vi elbilen/motorvognen med markedsverdien. Den skadde elbilen/motorvognen tilfaller
KLP Skadeforsikring.
Det samme gjelder om elbilen/motorvognen er stjålet eller tapt.

# Oppgjørsregler

## Privatbil - Delkasko

For fritidstraktor, veterankjøretøy, campingvogn og tilhenger er erstatningen begrenset til den summen som er nevnt i forsikringsbeviset (førsterisiko).

### ERSTATNING VED SKADE PÅ TILLEGGSUTSTYR OG EIENDELER

Erstatningen settes til hva det på skadedagen vil koste å kjøpe (anskaffe) tilsvarende gjenstand eller reparere/utbedre skaden.
Ved skade på og tap av fastmontert tilleggsutstyr og eiendeler kan vi kreve dokumentasjon som bekrefter:

- tidspunkt for anskaffelsen av gjenstanden
- typespesifikasjon
- verdi
- selgers navn
- navn på den som har montert gjenstanden

Hvis det ikke ikke legges frem slik dokumentasjon, kan KLP Skadeforsikring helt eller delvis avslå erstatningskravet.

### EGENANDEL OG ALDERSFRADRAG

Den egenandel som fremkommer i forsikringsbeviset, trekkes fra i erstatningen.
I noen tilfeller gjelder spesiell egenandel eller aldersfradrag, som fremkommer nedenfor

- Det trekkes ikke egenandel hvis du kjører på dyr som går løse på vei, og du umiddelbart rapporterer dette til politi eller viltnemd.
- Ved tyveri av eller fra elbilen/motorvognen reduseres egenandelen med 5000 kroner, hvis den var utstyrt med FG*-godkjent alarm som var i drift på skadetidspunktet, eller var utstyrt med godkjent søke- og gjenfinningsutstyr.
- Ved reparasjon av glasskader trekkes ingen egenandel.
- Er fører på skadetidspunktet under 23 år, økes egenandelen med 10.000 kroner, såfremt det ikke er avtalt og fremkommer i forsikringsbeviset at bilen blir kjørt av personer under 23 år.
- Nøkkel som er mistet, stjålet eller ødelagt: egenandel er 750 kroner.
- Tyveri av eller skade på ladekabel til elbil: egenandel er 750 kroner.

Skal erstatningen avkortes eller settes ned, gjøres dette før egenandelen fratrekkes.

* FG er forkortelse for Forsikringsgodkjent.

**Utvidet dekning - Bil Maks**
Forhøyet egenandel – ved skade på elmotor/batteri, og maskinskade (bensin/dieselbiler):

| Kjørelengde: | Egenandel: |
|---|---|
| Inntil 100 000 km | avtalt egenandel, se forsikringsbeviset |
| Inntil 150 000 km | 20 %, minimum avtalt egenandel |
| Inntil 200 000 km | 50 %, minimum avtalt egenandel |
| Over 200 000 km | 80 %, minimum avtalt egenandel |

Dekningen opphører når bilen er 10 år.
I de tilfellene det kan benyttes vesentlig tilsvarende brukte deler, gjør vi kun fradrag i arbeidspenger inklusiv avgift.

# Oppgjørsregler

## Privatbil - Delkasko

**Aldersfradrag – fastmontert utstyr og eiendeler:**
Erstatningen settes til hva det på skadedagen vil koste å kjøpe (anskaffe) tilsvarende gjenstand eller reparere/utbedre skaden.

- Radio, musikkanlegg og annet elektronisk utstyr som for eksempel datautstyr og elektroniske kartsystemer:
  Det gjøres fradrag med 10 prosent per år, fra gjenstanden er to år, maksimalt 80 prosent fradrag. Utgangspunktet for vurderingen er nyverdien på skadedagen.

### BONUSREGLER

Bonus i forbindelse med bilforsikring, er premiering for skadefri kjøring.
Du betaler mindre for bilforsikringen når du ikke har hatt skader de siste årene.
Bonus gjelder for bil og motorsykkel (MC).

Har du hatt skade, vil du aldri miste mer enn 10 prosent bonus hos oss.
Bonus beregnes kun av prisen for ansvar og kasko.

**Hvilke skader som gir bonustap**
Det er ansvar- og kaskoskader som gir bonustap.

**Hvilke skader som ikke gir bonustap**
Disse skadene gir ikke bonustap:
- Brann
- Tyveri
- Glass
- Veihjelp
- Skader som skyldes direkte kollisjon med løse dyr på vei
- Naturulykker i henhold til lov om naturskader
- Kun utbetaling av leiebil alene

Dersom Bil Maks er valgt, gir det heller ikke bonustap ved parkeringsskade, hvis
- ukjent person har forvoldt skaden og bilen står parkert
- skaden dekkes av kaskodekningnen, og skaden er inntil 30.000 kroner
- skaden inntreffer før bilen er 10 år (fra registreringsdato som fabrikkny bil)

Taksering av skaden skal avtales med oss, og utbedres av verksted vi har avtale med, hvis det lar seg gjøre.

**Opparbeiding av bonus**
Bonus økes med 10 prosent etter hvert skadefrie år opp til 70 prosent bonus. Etter ett skadefritt år med 70 prosent bonus, får du 75 prosent bonus. Etter fem skadefrie år med 75 prosent bonus, kan du velge 80 prosent ved å melde det til oss.

**Bonustap**
Dersom du har skade som fører til bonustap, gjelder følgende regler:
- 80 prosent bonus før skade:
  - bonusen reduseres med 10 prosentpoeng etter skade, til 70 prosent.
- 75 prosent bonus i 6 år eller mer før skade:
  - medfører ikke bonustap. Forsikringen fornyes med 75 prosent bonus etter skaden, men starter fra 1. opptjeningsår igjen.
- 75 prosent bonus fra 1 til 5 år før skade:
  - bonusen reduseres med 5 prosentpoeng, til 70 prosent.

# Oppgjørsregler



## Privatbil - Delkasko

- I øvrige tilfeller reduseres bonus med 10 prosentpoeng.

**Gjennomføring**
Regulering av prisen gjøres ved første hovedforfall etter at skaden har skjedd.

Vi har rett til å foreta kontroll av opplysninger om bonus som du, eller noen på dine vegne gir ved inngåelse av forsikringsavtalen.

### OVERSKRIDELSE AV AVTALT KJØRELENGDE

Dersom du har kjørt lenger enn det er avtalt og betalt for, reduseres erstatningen ved skade. Reduksjon i erstatningen er differansen mellom den pris som er betalt og den pris som skulle vært betalt, og gjelder uavhengig av om overskridelsen har skjedd i inneværende avtaleperiode eller tidligere.

Dette gjelder ikke ved brann, tyveri, glass og veihjelp.

### UNDERFORSIKRING

Hvis du har skade på egen bil eller ved erstatningsutbetaling under ansvarsforsikringen, og det viser seg at det er beregnet pris etter en for lav sum/beregningsgrunnlag, reduseres erstatningen med et beløp som tilsvarer forholdet mellom den prisen som er betalt og den prisen som skulle ha vært betalt. Ved utbetaling under ansvarsforsikringen, blir det regressrett overfor deg.

### IDENTIFIKASJON

Erstatningen kan reduseres eller falle bort dersom skaden skyldes handling eller unnlatelse fra deg eller den som med ditt samtykke er ansvarlig for forsikringsgjenstanden, jf. forsikringsavtalelovens § 4-11.

### AUTOMATISK OPPHØR

**Automatisk opphør av forsikringen**
Hvis det sentrale motorvognregisteret gir oss melding om at elbilen/motorvognen er solgt, vraket, stjålet eller avregistrert opphører forsikringen automatisk. Dette i henhold til fullmakt, se forsikringsbeviset.

# Oppgjørsregler



## RETTSHJELP

### VALG AV ADVOKAT

Du velger selv advokat som etter sakens art er kvalifisert for oppdraget.

### FRIST FOR Å SØKE OM RETTSHJELP

Melding om å få dekket utgifter til juridisk bistand må gis til selskapet snarest mulig når tvist har oppstått, og senest ett år etter at advokat er engasjert.

### EN ELLER FLERE TVISTER

En tvist foreligger når et fremsatt krav er bestridt, helt eller delvis - muntlig eller skriftlig.
Hvorvidt det foreligger en eller flere tvister avgjøres etter en helhetsvurdering. I vurderingen av om det er en tvist, vektlegges blant annet om kravene har samme årsak eller gjelder samme underliggende faktum, om det er nær sammenheng mellom kravene, og om kravene gjelder samme gjenstand, kontrakt eller tap.

En tvist anses ikke for å være flere tvister, selv om saken består av flere invividuelle spørsmål som fremmes i flere saker.

Den samlede erstatning for hver tvist er begrenset til den summen som er nevnt i forsikringsbeviset.
Dersom det foreligger rettshjelpsdekning under flere bygg på den omtvistede eiendommen, vil erstatningen likevel være begrenset til kun en av disse dekningene. Det gis ikke anledning til å søke om rettshjelpsdekning under flere forsikrede bygg på samme eiendom.

Når det både er bygning- og innboforsikring på den omtvistede eiendom, er det kun rettshjelpdekning under bygningsforsikringen som kan dekke rettshjelpsutgiftene

### FLERE PARTER PÅ SAMME SIDE

Selskapet kan kreve at alle benytter samme juridiske og tekniske bistand.

Samlet erstatning ved hver tvist er inntil den summen som er nevnt i forsikringsbeviset.
Dersom det er tre eller flere parter på samme side i en tvist, økes summen til 250.000 kroner (fra 100.000 kroner).
Vi dekker bare de parter som er forsikret i KLP Skadeforsikring.

### DOKUMENTASJON AV SALÆRKRAV OG ANDRE UTGIFTER

Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket.
Ved oppgjør skal salærkrav dokumenteres med spesifisert timeliste og timesats, samt at egenandel er betalt.

Før saksanlegg dekkes nødvendige utgifter til juridisk bistand. Etter saksanlegg dekkes utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til tvisteloven § 20-5.

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske Advokatforening.
Selskapet kan kreve at du får salæret fastsatt av retten i henhold til tvisteloven § 3-8.

Selskapets ansvar er begrenset til den antatte økonomiske verdi av din interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd.

# Oppgjørsregler



## RETTSHJELP

TVIST OPPSTÅTT ETTER AT EIENDOMMEN ELLER MOTORVOGNEN ER SOLGT ELLER VED KJØP AV NY BOLIG ELLER MOTORVOGN

Selv om forsikringen på boligen eller motorvognen/fritidsbåten ikke var i kraft da tvisten oppstod, dekkes likevel følgende tvistetilfeller:

- Dersom den faste eiendom eller motorvognen/fritidsbåt som var forsikret, er solgt og forsikringen i selskapet opphørte i forbindelse med salget, dekkes rettshjelputgifter ved tvist hvor du er part som tidligere eier.
- Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som du ennå ikke har flyttet inn i og tegnet egen forsikring på, dekkes
  rettshjelputgifter dersom nåværende bolig var forsikret i selskapet på kjøpstidspunktet. Dette gjelder også tvist med selger ved kjøp av tomt for bygging av egen bolig.

# Oppgjørsregler

## ULYKKE

### INNHENTING AV INFORMASJON FRA LEGE, SYKEHUS, NAV OG ANDRE

Den som vil fremme krav mot selskapet, skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for han eller henne, og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatningen.

Selskapet kan etter samtykke fra forsikrede innhente opplysninger fra lege, sykehus, NAV/trygdekontor, forsikringsselskap eller andre.
Dersom selskapet finner det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. Hvis du befinner deg utenfor Norge, kan selskapet kreve at du undersøkes av lege i Norge. Legens honorar betales av selskapet. Andre utgifter (reiser mv.) må du dekke selv.

### MEDISINSK INVALIDITET SOM FØLGE AV ULYKKE

Dersom ulykkesskaden har medført varig medisinsk invaliditet, kan fastsettelsen av invaliditetsgraden tidligst skje ett år etter skadedagen. Dersom invaliditetsgraden kan forandre seg, kan endelig erstatning utsettes i inntil 3 år etter at ulykkesskaden inntraff. Erstatningen kan da fastsettes etter den invaliditetsgraden som antas å bli den varige medisinske invaliditeten ut fra tilstanden på 3-årsdagen. Kriteriene må oppfylles mens forsikringen er i kraft.

- Fastsettelse av medisinsk invaliditet:

Graden av invaliditet fastsettes etter Sosial- og Helsedepartementets invaliditetstabell i forskrift av 21.april.1997, del II og III. Ved skade som ikke omfattes av tabellen, fastsettes invaliditetsgraden på grunnlag av skjønnsmessig sammenligning med skade i tabellen.

Dersom et ulykkestilfelle fører til flere skader på samme person, fastsettes den medisinske invaliditetsgraden ut fra en samlet vurdering, ved bruk av reduksjonsmetoden. Dersom ulykkesskaden øker en tidligere funksjonsnedsettelse, gjøres fradrag i medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere funksjonsnedsettelse. Når andre forhold medvirker til at den medisinske invaliditetsgraden blir høyere enn det skaden alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning. Samlet invaliditetsgrad for en og samme ulykkesskade kan ikke bli høyere enn 100 %.

**Beregning av erstatning ved medisinsk invaliditet**
Erstatningen beregnes som en prosentvis andel av forsikringssummen basert på den medisinske invaliditetsgraden. Dette betyr at jo høyere grad av invaliditet du har, desto høyere erstatning vil du motta. Forsikingssummen fremkommer i forsikringsbeviset. Det er den summen om gjaldt da ulykken inntraff, som benyttes.

**Høyere erstatning ved medisinsk invaliditetgrad over 50 %**
Dersom den medisinske invaliditetsgraden er mer enn 50 %, økes erstatningen, og blir beregnet på en annen måte. For å beregne erstatningen i slike tilfeller, multipliseres prosentgraden som overstiger 50 % med 2, og legges til invaliditetsgraden. Utbetalingen kan likevel aldri overstige 100 % av forsikringssummen. For eksempel, dersom invaliditetsgraden er 60 %, vil erstatningen bli beregnet som 60 + (10x2), som tilsvarer 80 % av forsikringssummen.

**Ulykkesdekning i reiseforsikring:**
- Ved fylte 75 år er summen begrenset til 100.000 kroner.

**Fritidsulykke:**
- Fra fylte 70 år er summen begrenset til 100.000 kroner.

**Ulykkesdekning i forsikring for Motorvogn/Arbeidsmaskin/Fritidsbåt:**
Dekningen for passasjerer er begrenset til det tillatte antall som fremgår av fritidsbåtens/motorvognens vognkort og til de som befinner seg på, i eller ved motorvognen/fritidsbåten på ulykkestidspunktet.

Sum per person er inntil 200.000 kroner.

# Oppgjørsregler

## ULYKKE

Når Bil Maks er valgt, er summen inntil 1. million kroner for barn under 16 år.
Total erstatning ved medisinsk invaliditet og dødsfall er 3 millioner kroner.
Skades flere personer ved samme ulykkestilfelle, vil erstatningen bli forholdsmessig fordelt mellom de skadelidte.

### DØDSFALL

Dødsfallserstatningen kommer til utbetaling når dødsfallet er inntruffet, selskapet har mottatt kravet med nødvendig dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar.

Dersom den forsikrede dør som følge av ulykkesskaden innen ett år etter skadedato, betales dødsfallserstatning. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade, kommer til fradrag.

Dør den forsikrede av annen årsak innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken dødsfall- eller invaliditetserstatning.
Dør den forsikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning etter den invaliditetsgrad som ulykkesskaden ville ha medført.

Erstatningen utbetales til din ektefelle, eventuelt arvinger i henhold til lov eller testament.
Dersom du har oppnevnt en begunstiget, er det denne som mottar erstatningen, jf. forsikringsavtaleloven § 15-1.

**Ulykkesdekning i reiseforsikring:**
- Ved fylte 75 år er summen begrenset til 100.000 kroner.

**Fritidsulykke:**
- Fra fylte 70 år er summen begrenset til 100.000 kroner.

**Ulykkesdekning i forsikring for Motorvogn/Arbeidsmaskin/Fritidsbåt:**
Erstatning ved død er 100 000 kroner når den omkomne hadde ektefelle, samboer eller forsørget barn som er i live på skadetidspunktet. Ellers er erstatningen 10 000 kroner.

Med samboer menes person som forsikrede har levd sammen med i et ekteskapslignende forhold, dersom det fremgår i Folkeregisteret at vedkommende har bodd sammen med forsikrede de siste to år, eller person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder ikke dersom det forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås da ulykkesskaden inntrådte.

Total erstatning ved medisinsk invaliditet og dødsfall er 3 millioner kroner.

### OPPHØR AV FORSIKRINGEN

**Ulykkesdekning i reiseforsikring:**
Forsikringen opphører etter utløpet av det året du fyller 80 år.

**Fritidsulykke:**
Forsikringen opphører ved utløpet av det året du fyller 75 år.

# Generelle vilkår

Bestemmelsene gjelder for alle forsikringer i avtalen.

## FORSIKRINGSAVTALEN OG LOVBESTEMMELSER

Forsikringsavtalen reguleres av
- Forsikringsavtaleloven (FAL)
- Det øvrige lovverket

Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og sikkerhetsforskriftene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes. Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter.

## FORSIKRINGSAVTALENS VARIGHET

Avtalen fornyes automatisk for ett år av gangen.
Dersom avtalen ikke skal fornyes, skal melding gis til selskapet før utløpet av avtalen.
Selskapet kan, med 2 måneders varsel, informere kunden om at avtalen ikke vil bli fornyet dersom det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å avbryte kundeforholdet.

## OPPHØR AV FORSIKRING I AVTALEPERIODEN

Du kan si opp forsikringen i avtaleperioden dersom forsikringsbehovet faller bort, det foreligger andre særlige grunner, eller forsikringen skal overføres til et annet selskap. Du skal varsle selskapet med en frist på en måned.
Ved overføring av forsikring til annet selskap, skal det i varselet opplyses om hvilket selskap forsikringen overføres til, og tidspunkt for overføringen.

Opphører forsikringen i avtaleperioden, beregnes det beløp som du har til gode for gjenstående del av avtaleperioden, med mindre annet fremgår av de enkelte forsikringsbevis.

Selskapet kan si opp forsikringen ved
- manglende betaling
- uriktige eller mangelfulle opplysninger
- uvanlig mange skader - stort avvik fra det normale, eller grove eller gjentatte brudd på sikkerhetsforskrifter

## OPPHØR AV FORSIKRING VED EIERSKIFTE

Dersom forsikret ting skifter eier, utgår forsikringen.
Selskapet svarer likevel for forsikringstilfeller som inntreffer innen 14 dager etter eierskiftet, såfremt ny eier ikke har tegnet egen forsikring.

## GROV UAKTSOMHET OG FORSETT

Har forsikrede eller sikrede grovt uaktsomt eller forsettlig fremkalt eller medvirket til et forsikringstilfelle, kan erstatningen settes ned eller falle bort. For ansvarsforsikring og livsforsikring gjelder særskilte regler i forsikringsvilkår eller lovgivning. Se forsikringsavtalelovens § 4-9 for skadeforsikring og § 13-9 for personforsikring.

## SVIK

Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, mister ethvert erstatningskrav mot selskapet etter denne og andre forsikringsavtaler i forbindelse med samme hendelse, og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale, jf forsikringsavtalelovens §§ 4-2, 4-3, 8-1 eller §§ 13-2, 13-3 og 18-1. Selskapet refunderer ikke innbetalt premie eller kostnader når forsikringsavtaler sies opp som følge av svik.

# Generelle vilkår

Bestemmelsene gjelder for alle forsikringer i avtalen.

## EN EGENANDEL VED SAMME SKADETILFELLE

Utbetaler KLP Skadeforsikring ved samme skadetilfelle erstatning til sikrede, i henhold til flere forsikringsdekninger, trekkes bare en egenandel.

Ved ulik størrelse på de aktuelle egenandeler, benyttes den høyeste.

## FORSIKRINGSSELSKAPENES FELLES REGISTRE

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS):
Alle skader som meldes til ett forsikringsselskap kan registreres i Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister. Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret får selskapet automatisk oversikt over fødsels-, organisasjons- og saksnummer, bransjekode, selskap, skadetype, dato og skadebehandlers initialer for alle skader som tidligere er meldt på samme kunder - også skader i andre forsikringsselskap. Registrerte skader slettes etter 10 år.
Forsikringstaker har innsynsrett ved en skriftlig henvendelse til:
Finans Norge
Postboks 2473 Solli
0202 Oslo
Eller: firmapost@fno.no

Informasjon om register for forsikringssøkere og forsikrede:
Dersom forsikringssøkerens/forsikredes helseopplysninger medfører tilleggspremie, reservasjon eller avslag, vil navn, fødselsnummer, selskapets navn og registreringsdato registreres i register for forsikringssøkere og forsikrede (ROFF). I tillegg registreres søknader om uføreerstatning.
Registeret benyttes av forsikringsselskaper tilknyttet Finans Norge for å sikre at helsebedømmelsen blir korrekt og at opplysningsplikten overholdes. Registreringer blir slettet etter 10 år.
Forsikrede har innsynsrett i registeret etter Personopplysningsloven § 18. Dersom slikt innsyn ønskes, må skriftlig anmodning sendes selskapet, eller:
Finans Norge
Postboks 2473 Solli
0202 Oslo
Eller: firmapost@fno.no

## SKJØNN

Ved forsikring av ting eller interesse (som eiendom, løsøre, avbrudd) gjelder følgende bestemmelser om skjønn ved skade:
Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller selskapet krever det. Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, skal denne innen en uke etter at han/hun har mottatt underretningen, gi informasjon om hvem han/hun velger. Før skjønnet, velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor skaden er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans eller hennes vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.
Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene.

# Generelle vilkår

Bestemmelsene gjelder for alle forsikringer i avtalen.

De to skjønnsmennene foretar verdsettelsen og besvarer spørsmål ved avbruddstap, uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmennenes verdivurderinger vil medføre. Skjønnets verdsettelser er bindende for begge parter.

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorarer til oppmannen og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Er det selskapet som krever skjønn ved tingskade, og den annen part er forsikringstaker i egenskap av privatperson, dekker selskapet likevel alle omkostninger ved skjønnet, hvis forsikringstakeren ikke selv ønsker å bære sin del.

Forsømmer sikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis sikrede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør.

## SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS ERSTATNINGSPLIKT

Selskapet dekker ikke tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med:

- Jordskjelv og vulkanske utbrudd.
- Atomskade - uansett årsak - fra atomsubstans (se atomenergiloven av 12. mai 1972 nr 28, § 1 c og h). Unntaket gjelder ikke bruk av radioisotoper som angitt i lovens § 1 c og i samsvar med lov om bruk av røntgenstråler og radium m v av 18. juni 1938 nr 1.
- Krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den offentlige orden.
- Terrorhandling som innebærer biologisk, kjemisk, kjernefysisk eller annen form for forurensning. Selskapet svarer likevel for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med annen form for terrorhandling. Ved terrorhandling er selskapets samlede erstatningsansvar overfor alle kunder og andre som stiller krav, begrenset til kr 300.000.000 pr. skadehendelse. Alle skader som inntreffer i et tidsrom på 48 timer regnes som samme hendelse. Overstiges denne grensen, vil erstatningen for den enkelte skadelidte bli redusert forholdsmessig. Denne begrensningen gjelder ikke for reiseforsikring eller personforsikring som går inn under Bilansvarsloven eller lov om Yrkesskade. Med terrorhandling forstås en rettstridig handling rettet mot allmennheten, og som forstås å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer, eller fremkalle frykt. Forsikrede ting som befinner seg utenfor Norden, erstattes ikke som følge av terrorhandling.

## BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Det er nødvendig for KLP Skadeforsikring å behandle personopplysninger om deg for å inngå forsikringsavtalen, og for å oppfylle de forpliktelsene vi har etter avtalen, for eksempel i forbindelse med skadebehandling og for å administrere forsikringen.

Vi behandler også personopplysninger i forbindelse med behandling av klager, regresskrav, og for å forebygge og avdekke mulige straffbare handlinger, for eksempel bedrageri rettet mot KLP Skadeforsikring. Andre formål er markedsføring og for å gjøre lovpålagte beregninger av premier og premiereserver.

Vi har avtale med noen eksterne samarbeidspartnere for å levere enkelte av våre forsikringstjenester. Når vi bruker slike tjenester utleverer vi de opplysningene om deg som er nødvendig for å bruke tjenesten.

Vi behandler personopplysninger om deg så lenge du har en forsikring hos oss. Etter at du eventuelt har sagt opp forsikringen, lagrer vi opplysningene frem til foreldelsesfristen for produktene du har hatt hos oss.

# Generelle vilkår

Bestemmelsene gjelder for alle forsikringer i avtalen.

Personopplysningsregelverket gir deg en rekke rettigheter, du kan blant annet be om innsyn i dine personopplysninger. Du kan lese mer om disse rettighetene, og hvordan du kan benytte dem, i vår personvernerklæring på klp.no. Her finner du også mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i KLP Skadeforsikring, blant annet informasjon om hva som er grunnlaget for behandlingen av opplysninger for ulike formål, og våre kontaktopplysninger. Du kan du også kontakte vårt personvernombud på: personvernombud@klp.no.